

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

JUNTA DE PLANIFICACIÓN
DEMANDANTE

v.

HOGAR NUEVO AMANECER DE
AÑASCO, INC., H/N/C NUEVO
AMANECER NURSING HOME &
CARE
DEMANDADO

CASO NÚM.:

SALA NÚM.:

SOBRE: INJUNCTION; AUSENCIA
DE PERMISO DE USO

QUERRELLA: 2022-SRQ-012211

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, (en adelante “Junta”), representada por los abogados que suscriben, quienes muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:**

1. La parte demandante lo es la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, cuya información es la siguiente:

Dirección Física
Centro Gub. Roberto Sánchez Vilella
Ave. De Diego Pda. 22
Santurce, PR, 00911

Dirección Postal
Po Box 41119
San Juan PR 00940-1119

Número de Teléfono
(787) 723-6200

2. A tenor con las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada, mejor conocida como Ley Para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, (23 L.P.R.A. § 9024), la Junta es la agencia autorizada a presentar recursos como el presente.

3. A tales efectos, la ley Núm. 161-2009, dispone en su Artículo 14.1¹ lo siguiente:
- La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) **la paralización de un uso no autorizado**; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. (Énfasis Suplido)
4. La parte demandada se encuentra compuesta por la corporación Hogar Nuevo Amanecer de Añasco, Inc., H/N/C Nuevo Amanecer Nursing Home & Care, quien es dueña, oficial, agente, sirviente, empleada, cesionaria o causahabiente de la propiedad objeto de la presente demanda. Propiedad que ubica en la Carr. 402 Km. 2.4 Int. del Bo. Quebrada Larga del Municipio de Añasco, Puerto Rico, 00610 y cuyo número de catastro es el 154-037-135-22-000.
5. Personal de la Oficina de la Junta de Planificación realizó una inspección el 6 de diciembre de 2022 en la propiedad objeto de la presente Demanda, en la cual encontraron:
- La operación de un centro de envejecientes, en ausencia del correspondiente permio único.
 - A momento de la inspección, el centro de envejecientes únicamente contaba con el permiso de uso número 2019-258829-PUS-059397, el cual autoriza la operación de hospedaje especializado.
6. A tenor con lo anterior, la parte demandada se encuentra confiriendo a la propiedad objeto de la presente Demanda el uso anteriormente descrito en contravención con el Art. 9.12 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, y las Reglas 1.6.7 y 3.7.1 del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos

¹ Id. § 9024 – Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras.

Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios vigente desde el 2 de enero de 2021.

7. Evaluado lo anterior, el 23 de octubre de 2023 la Junta de Planificación emitió una Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación.*
8. En la referida Orden de Mostrar Causa, se le apercibió a la parte demandada, que de no presentar evidencia en un término de veinte (20) días, se estaría imponiendo una multa por la cantidad de setecientos cincuenta dólares (\$750.00) por incumplir con el Artículo 9.12 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*; y las Reglas 1.6.7 y 3.7.1 del Reglamento Conjunto, *supra*. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación.*
9. En adición, se le apercibió que, de no recibir la información solicitada, la Junta acudiría al Tribunal de Primera Instancia para solicitar su intervención con el fin de solicitar una Orden Judicial para el cese y desista del uso ilegal, el cobro de la multa impuesta y la imposición de honorarios. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación.*
10. De igual forma, se le apercibió a la parte demandada que, para cumplir con la Orden, tenía que evidenciar haber comenzado el proceso de legalización del uso ilegal objeto de la presente Demanda en el mismo término de veinte (20) días o en la alternativa presentar evidencia de haberlo eliminado. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación.*
11. Al momento de la radicación de la presente Demanda, la parte demandada no ha presentado evidencia de legalizar el uso conferido a la propiedad objeto de la presente Demanda, ni ha satisfecho la multa impuestas por la Junta.
12. La parte demandada, por lo tanto, incumplió con lo ordenado por la Junta en la Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa.

13. El Estado tiene el deber ministerial de velar por la seguridad de todos sus ciudadanos. Es el Estado quien tiene las herramientas para fiscalizar que todas y cada una de las edificaciones cuenten con el debido permiso de uso.

14. Todo ciudadano utilizar la propiedad conforme a la ley. No permitir que la Junta imponga todo el peso de la ley, sería permitir usos irrestrictos, desleales e ilegales en toda la Isla.

POR TODO LO CUAL, la parte demandante solicita a este Honorable Tribunal se sirva de expedir un Auto de Injunction petitionado, en los siguientes términos:

1. Ordenando a la parte Demandada y/o a sus oficiales, agentes, contratistas y/o empleados, cesionarios o causahabientes a detener y/o demoler la construcción efectuada en la propiedad ubicada en la Carr. 402 Km. 2.4 Int. del Bo. Quebrada Larga del Municipio de Añasco, Puerto Rico, 00610 y cuyo número de catastro es el 154-037-135-22-000.
2. Ordenando al pago de setecientos cincuenta dólares (\$750.00) por concepto de multa impuesta a tenor con la Orden de Mostrar Causa del 23 de octubre de 2023.
3. Concediéndole a la Junta honorarios de abogados a favor del Gobierno de Puerto Rico por una suma no menor de dos mil quinientos dólares (\$2,500.00), más las costas atinentes al proceso legal.
4. Concediendo a la parte demandante cualquier otro remedio que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En Ponce y San Juan, respectivamente, para Aguadilla, Puerto Rico a 11 de diciembre de 2025.

f/Lcdo. Walter J. Pérez García

RUA NÚM.: 20859

PO Box 483

Mercedita, PR 00715-0483

787-455-7100

Email: lcdo.walterperez@gmail.com

f/ Lcda. Ashley La Torre Navarro

RUA NÚM.: 21,578

252 Ave. Ponce de León, Ste. 1801

San Juan, Puerto Rico 00918
(787)332-0918
Email: ashley.latorre@cdogrouppr.com

f/ Lcdo. Alfonso A. Orona Amilivia
RUA NÚM.: 17,805
252 Ave. Ponce de León, Ste. 1801
San Juan, Puerto Rico 00918
(787)332-0918
Email: alfonso.orona@gmail.com